

1. 判决书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终17204号民事判决书

2. 案由：追偿权纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):唐某

被告(上诉人):某资产公司

【基本案情】

2013年10月29日,出借人潘某某与借款人某资产公司签订借款合同,约定潘某某向某资产公司出借5500万元,借款期限1年,借款利率为13%/年,借款合同自合同约定的5套抵押房产办理完毕抵押登记之日起生效。借款合同签订后,唐某等5人分别将其名下房产办理了抵押登记,其中唐某的房屋他项权证载明的债权数额为2100万元,权利种类一般抵押,权利人均为潘某某。此后,潘某某放款5500万元,但某资产公司未依约还款。潘某某诉至法院,要求某资产公司偿还借款本金5500万元并支付利息、违约金等,唐某等5人以抵押房产承担担保责任。该案经法院判决,某资产公司偿还借款本金5500万元及利息、违约金,且潘某某有权就唐某已办理抵押登记的房产拍卖变卖所得价款在2100万元范围内优先受偿。

2020年8月18日,潘某某与唐某达成执行和解,约定唐某一次性支付潘某某2100万元并承担该套房产评估费46105元,唐某履行完毕上述付款义务后,双方之间债权债务消灭。当日,唐某向潘某某支付了前述2100万元及评估费46105元。现唐某诉至法院,要求:1.某资产公司偿还代偿款2100万元、评估费46105元;2.某资产公司支付利息(以2100万元为基数,自2020年8月19日起至实际给付之日止,按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的标准计算)。诉讼中,唐某称执行程序中,抵

押房产经过法院评估后，唐某认为拍卖 价格较低，并未通过司法处置抵押房产，而是自行出卖了房产从而支付了代 偿款。

某资产公司辩称，认可实际代偿的2100万元，追偿权范围仅限于实际承担 担保责任范围，不同意支付资金占用费，评估拍卖费并非必然发生的费用亦不 同意支付。

【案件焦点】

担保人承担担保责任后，是否有权向债务人主张代偿款的资金占用费，是否有权就承担担保责任中产生的房屋评估费向债务人追偿。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：根据已查明的事实，唐某以其名下房屋为某资产公司向潘某某借款提供房产抵押担保，各方办理了抵押登记，因某资产公司不履行到期债务，潘某某有权就某资产公司尚欠的借款本息主张实现抵押权，并可就设定抵押的房屋以拍卖、变卖所得价款在登记的债权数额范围内优先受偿。现唐某作为抵押人已经在抵押担保范围内承担了担保责任，其有权在实际承担责任范围内向债务人某资产公司追偿。故，法院对唐某要求某资产公司偿还2100万元的诉讼请求予以支持。某资产公司逾期还款客观上给唐某造成了资金损失，现唐某主张某资产公司按照同期贷款利率支付资金占用费，有事实及法律依据，法院予以支持。但因同期贷款利率自2019年8月20日起停止适用，故法院对利率标准予以调整。关于评估费，该费用主要系因某资产公司未履行生效判决确定的还款义务给唐某造成的损失，故唐某要求某资产公司赔偿评估费的诉讼请求有事实及法律依据，法院予以支持。

北京市朝阳区人民法院判决如下：

一、被告某资产公司于本判决生效之日起十日内向原告唐某支付代偿款2100万元；

二、被告某资产公司于本判决生效之日起十日内向原告唐某支付评估费46105元；

三、被告某资产公司于本判决生效之日起十日内向原告唐某支付资金占用期间的利息损失（以2100万元为基数，自2020年8月19日起至实际给付之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准计算）；

四、驳回原告唐某的其他诉讼请求。

某资产公司不服一审判决，提出上诉。北京市第三中级人民法院同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一

项之规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案主要涉及担保追偿权的行使条件、行使范围的认定问题。

一、担保追偿权的行使条件

一是担保人已经向债权人承担了全部或部分担保责任；二是债务人因担保人承担了担保责任而全部或部分免责，担保人承担担保责任与债务人责任消灭之间具有因果关系；三是担保人追偿权的范围限于其承担担保责任的范围内；四是担保人的履行行为无过错，如保证人本应可以行使债务人的抗辩权而未行使，例如主债权已过诉讼时效期间，那么担保人承担保证责任后也不必然可以向债务人进行追偿。

二、追偿权的行使范围限定为“债务人应承担的责任范围”

关于追偿权的行使范围。《中华人民共和国民法典》第七百条及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第三条将原《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第四十三条规定的“主债权范围内”变更为“债务人应当承担的责任范围”，该表述的变化主要是因为狭义的主债权范围一般仅指借款本金，如果担保人代偿时还支付了借款合同项下的利息、罚息、违约金等，限制担保人就上述款项进行追偿，不利于对担保人权利的保护，因此只要是借款合同项下债务人应当承担的合理债务，担保人实际代偿后均有权向债务人进行追偿。

值得注意的是，如担保人承担的担保责任超过了债务人应当承担的责任范围，例如担保人所支付的债务中利息、违约金等超过了民间借贷利率上限，担保人此时本可以行使债务人的抗辩权，但担保人并未行使，那么就多承担的责任部分，债权人构成不当得利，担保人有权向债权人主张返还。

三、担保人因承担担保责任所遭受的合理损失及资金占用利息有权向债务人追偿

实践中，债务人与担保人之间可能存在委托担保、委托保证等合同关系，尤其是专业的融资担保公司，往往对担保追偿的范围进行了明确约定。在债务人

与担保人之间存在委托关系时，参照《中华人民共和国民法典》第九百二十一条有关委托代理之规定，担保人承担担保责任所支付的债务本金、利息、违约金等其他费用均属于处理委托事务的范畴，对于承担担保责任后的资金占用利息，如委托合同中约定了承担担保责任后的资金占用利息、延迟付款违约金等条款，则担保人有权向债务人主张利息、违约金，但主张的利息、违约金不得超过法律规定上限；如未约定或约定不明，则担保人不能主张违约金，但考虑到担保人承担担保责任后资金成本客观存在，如完全不支持利息损失，有违公平原则，利息标准调整为同期贷款利率或按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准为宜。

如债务人与担保人之间并未签订委托合同，则担保人和债务人之间是无因管理关系。参照《中华人民共和国民法典》第九百七十九条之规定，管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿。因此，担保人承担担保责任后，亦有权要求债务人支付资金占用期间的利息。

对于本案中唐某主张的房屋评估费，虽然唐某并未通过司法拍卖形式处置房屋，但该费用确系因某资产公司未履行生效判决确定的还款义务而给唐某造成的损失，唐某亦实际承担了该部分损失，唐某有权就该部分合理损失向债务人某资产公司追偿。

编写人：北京市朝阳区人民法院 刘茹

抵押人追偿范围的司法认定

—— 周某某与某机电公司等追偿权案